

0000679-71.2016.8.26.0282

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Comarca: Itatinga

Foro: Foro de Itatinga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... mas ele não assumiu, pois não foi ele que roubou; que, quando foi preso em 2018, os policiais quebraram sua clavícula, sua costela e ficou com vários hematomas, e inclusive foi feito inquérito contra eles; que estão o acusando por não concordar em confessar um roubo anterior, mas no roubo no qual foi preso na época ele assumiu, que foi o roubo da farmácia, onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatinga

Foro de Itatinga

Vara Única

Rua Major Prado, nº 405, Itatinga-SP - cep 18690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000679-71.2016.8.26.0282 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000679-71.2016.8.26.0282

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 92/2016 - Delegacia de Polícia de Itatinga, 355/2016 - Delegacia de Polícia de Itatinga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vanderson Augusto Martin

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Vistos.

VANDERSON AUGUSTO MARTIN, qualificado nos autos (fl. 58), foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 31 de maio de 2016, por volta das 23h00, no estabelecimento comercial denominado "Pousada Shalon", situada na Rua São Bom Jesus, 329, neste município e comarca de Itatinga, o acusado, vulgo "Vando" ou Vandão", agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada, subtraiu, para eles, mediante graves ameaças e violência exercida com o emprego de arma branca (facão) e de um cinturão de couro contra a vítima Mauro Carlos Paixão, uma carteira contendo a quantia monetária de R\$1.000,00, bem como um aparelho de telefonia móvel, marca "Samsung Galaxy Win 2", IMEI nº 357.268.064.364.146, avaliado em R\$700,00 (cf. auto de fls. 35), pertencentes a Mauro Carlos Paixão. Segundo ficou apurado, o denunciado e pessoa até então não

identificada compareceram na "Pousada Shalon", previamente ajustados para a prática de um roubo. Então, encapuzados e mediante graves ameaças e violência exercidas com emprego de um facão e de um cinturão de couro contra Mauro Carlos Paixão, os agentes anunciaram o assalto, desferiram golpes na vítima com a lateral do facão e com o cinturão, e subtraíram uma carteira contendo cerca de R\$1.000,00, em dinheiro, além de um aparelho de telefonia móvel, fugindo do local na posse da res furtiva. Cientificados dos fatos, policiais civis suspeitaram do envolvimento de Vanderson na conduta delitiva, tendo em vista que a genitora dele é funcionária da pousada e o denunciado costumava frequentar o local. Aliás, na tarde dos fatos, antes da conduta delitiva, Vanderson esteve no local, juntamente com Luiz Carlos da Silva, solicitando dinheiro a sua mãe Lourdes Francisco Martin. Nessa ocasião, o denunciado observou o local em que a vítima guardava dinheiro. Ficou consignado também que, na manhã do dia 22 de junho de 2016, em cumprimento a mandado de busca domiciliar, integrantes da polícia civil de Botucatu adentraram na residência de Wilson Ricardo Martins, onde foi localizado o aparelho de telefonia móvel pertencente à vítima. Indagado, Wilson disse que adquiriu o celular de pessoas que estavam no interior de um veículo GM/Corsa Sedan, cor preta, reconhecendo o indiciado como o condutor do automóvel (fls.20/22). Edson, por sua vez, disse que estava junto com o indiciado, pois ambos iriam comprar drogas na cidade de Botucatu, ocasião em que Vanderson negociou o aparelho. Após, o denunciado revelou a Edson que havia subtraído o celular do proprietário da pousada (fls. 23/24). A res furtiva foi parcialmente apreendida e devolvida à vítima (fls. 32). As armas utilizadas pelos agentes não foram localizadas pela polícia. A denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2017 (fls. 75/76), tendo o acusado sido citado (fl. 128), para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 142/143.

Prosseguiu a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária, com ratificação do recebimento da denúncia (fl. 149).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e quatro testemunhas de acusação, bem como interrogado o acusado.

Em memoriais (fls. 335/343), o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa (fls. 347/354), por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo questões preliminares a serem resolvidas, tampouco nulidades a serem declaradas, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo relatório de investigação de fls. 13/18, auto de exibição e apreensão de fl. 23, auto de entrega de fl. 36 e auto de avaliação de fl. 41.

A autoria delitiva foi comprovada pelos autos de reconhecimento fotográfico de fls. 25/26, 29/30, 31/32 e 33/35, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em audiência, a vítima Mauro Carlos Paixão declarou que, no dia dos fatos, no período da tarde, o filho de uma empregada que trabalhava com ele foi até a pousada; que esse indivíduo chegou de carro por volta das 16hrs e pediu emprestado para sua mãe R\$20,00; que estava perto dela, e como ela não tinha, acabou pedindo para ele; que deu o R\$20,00 para Vanderson e ele foi embora; que na primeira vez que foi na pousada, estava com um rapaz no carro, no qual ele não conseguiu reconhecer, depois Vanderson passou novamente na frente da pousada e ele chegou a cumprimentá-lo; que, no dia 31 de maio, durante a noite fazia frio, e os clientes já estavam todos deitados; que ficou na sala de TV; que estava de frente para a TV e a porta ficava ao lado; que isso foi entre 22h30/23hrs; que estava assistindo TV de costas, escutou um barulho e achou que era algum cliente; que, na hora que virou, viu os dois indivíduos encapuzados; que um estava com uma tala de couro e o outro estava com um facão; que se levantou apavorado; que um queria dinheiro; que um batia nele com a tala de couro e outro batia com as costas do facão em seu braço, onde ele tentava se defender; que pegou sua carteira e jogou no chão e o

dinheiro caiu dela; que acha que tinha R\$1.300,00; que os indivíduos cataram o dinheiro e levaram seu celular também; que foi tudo muito rápido; que quando eles saíram ele saiu atrás para ver; que viu que os dois eram altos; que acha que levaram o valor de R\$1.300,00; que acha que dia 31 de maio era uma terça feira, onde estava com o dinheiro, pois não tinha conseguido depositar antes; que também levaram seu celular e sua carteira com seus documentos; que um dos indivíduos se parecia fisicamente com Vanderson: era forte e alto; que não viu outra coisa que pudesse identificar, pois foi muito rápido e estava pensando em se defender; que não ficou com lesão; que o lugar onde levou a batida do facão, ficou roxo; que teve uma hora que achou que o facão iria vir com o lado do corte, pois chegou até perto de sua cabeça, mas ele colocou o braço na frente e o facão bateu de lado; que depois desse episódio ficou bem acabado e pensou até em parar com sua pousada; que teve que colocar alguém em seu lugar por um tempo, pois não conseguia mais trabalhar a noite; que não ficava mais sozinho e não saía mais da sua casa; que até para fechar o portão da pousada durante a noite, precisava ser outra pessoa, pois ele não conseguia; que não chegou a fazer nenhum tratamento; que atualmente está bem e se recuperou bem; que recuperou o celular roubado, pela delegacia e a carteira de identidade que foi achada; que na Delegacia lhe informaram que acharam seu celular com um traficante; que, antes do ocorrido, uma de suas empregadas lhe falou que tinha um pessoa há uma semana lá, andando na frente da pousada, mas na frente da pousada tem uma casa que é alugada para pessoas que colhem laranja e ficavam entre 4 ou 5 pessoas; que a mãe de Vanderson se chama Lourdes; que uma dessas pessoas que estavam rondando foi vista com Vanderson antes do roubo; que muito tempo atrás fez academia e o Vanderson também fazia a mesma academia e usava uma cinta de couro para fazer levantamento de peso; que a tala usada no dia era parecida com essa; que quando foi na Delegacia retirar o celular um dos escrivães falou que Vanderson teria vendido seu celular e que quando encontraram o celular mostraram a foto de Vanderson para o traficante e ele confirmou falando que teria sido Vanderson que teria vendido; que a mãe de Vanderson começou a trabalhar em sua pousada, em dezembro de 2004, e desde então Vanderson frequentava sua pousada; que no momento não conseguiu identificar pela voz; que recuperou o celular depois de alguns meses do roubo, que não foi muito tempo, pois se lembra que ficou esperando se encontravam seu celular; que acha que foi uns 3 meses; que recuperou uns R\$ 300,00, pois a hora que jogou a carteira no chão o dinheiro caiu e se espalhou e os indivíduos na pressa não conseguiram levar tudo; que os indivíduos eram altos e fortes, mas um era mais magro; que conhece Vanderson desde 2004; que Vanderson tomava café e almoçava em sua pousada; que ele já chegou a emprestar dinheiro para Vanderson e sua mãe para comprar um carro; que já chegou a patrocinar Vanderson em campeonatos de levantamento de peso.

A testemunha Rui Camargo dos Santos, policial civil, relatou que, com a notícia do roubo, passaram a diligenciar a autoria; que, como o acusado já estava sendo investigado em outros crimes, tudo apontava que seria ele um dos autores pelo roubo que vitimou o Mauro da pousada Shalon; que o Mauro não reconheceu o acusado; que, por uma diligência realizada pela DIGE de Botucatu, em um mandado de busca que foi realizado, o celular da vítima de Itatinga acabou sendo apreendido em Botucatu; que o pessoal da DIGE acabou levantando que esse celular era fruto do roubo que ocorreu em Itatinga; que mandaram para eles as fotos até então dos suspeitos; que a pessoa que foi pega com o celular lá em Botucatu era conhecida no meio policial e o local em que foi pego era de traficância, onde acabou apontando a pessoa de Vanderson como o responsável por vender esse celular; que foram reconhecidos em Botucatu por estarem com o celular do Mauro; que Vanderson esteve na pousada naquele dia, pois sua genitora trabalhava lá; que pelo o que consta a visita de Vanderson ao imóvel era constante; que por isso que acha difícil a vítima não conhece-lo, talvez seja por receio, pois o contato pode se dizer que seria diário; que por mais que a pessoa esteja encapuzada, tem a questão do porte físico, tem a voz; que acredita que a vítima não tenha reconhecido Vanderson por receio; que não sabe ao certo se a vítima falou se estavam rondando lá, devido ao tempo, mas acredita que teve algo nesse sentido sim; que a vítima foi restituída do bem subtraído, o celular que foi apreendido em Botucatu; que não se recorda do nome do rapaz de Botucatu, mas se

recorda que era alguém que não tinha uma das mãos; que, depois desses fatos, Vanderson foi preso por roubo de uma farmácia e houve outros crimes, tanto anterior ao caso da pousada, como posteriormente; que não sabe dizer que horário ele estaria rondando a casa, mas era no mesmo dia.

A testemunha Felipe Rodrigues Gobbo, policial militar, relatou que foi acionado via COPOM para atendimento da ocorrência de roubo; que se deslocaram até a pousada referida; que, em contato com a vítima, que era o proprietário, o mesmo informou que duas pessoas com o rosto encapuzado adentraram no espaço que ele estava, um deles com facão na mão ameaçando e informando que era um roubo; que foi levado na data um celular e um valor aproximadamente de R\$ 800,00; que a vítima informou que era uma pessoa menor e uma maior, mas ele não se recorda as características passadas; que, como a pousada faz fundo com a mata e a linha do trem, saíram em patrulhamento para ver se viam alguma coisa, mas nada foi encontrado e posteriormente a vítima foi à delegacia; que a vítima não informou diretamente que seria Vanderson, que informou a respeito da estatura e por ter conhecimento por causa da mãe de Vanderson trabalhar em seu estabelecimento, somente isso; que a vítima falou que, pela característica física, parecia ser Vanderson; que a vítima não confirmou que seria Vanderson, mas que pelas características físicas, possivelmente seria, pelo fato de sua mãe trabalhar no estabelecimento e ele sempre estar lá; que não se recorda se a vítima falou se o acusado teria ido na pousada no dia dos fatos; que a vítima comentou sobre as características dos indivíduos no dia, mas não se recorda, se lembra apenas que a vítima falou que estavam encapuzados.

A testemunha Anderson de Almeida, policial militar, relatou que a vítima disse que entraram duas pessoas no local e estavam com o rosto coberto, usando blusa de manga longa e portavam um facão, e que um deles estava com uma tira de couro e o agrediu com a mesma, lhe pedindo dinheiro, onde ele entregou uma carteira e um celular que ele tinha no momento e depois disso saíram para a rua destino a uma zona rural que tinha ali; que foi feito o patrulhamento devido às características que a vítima passou para eles, porém não foi possível encontrar ninguém; que pelas características que a vítima passou, ela falou que poderia ser a pessoa de Vanderson, até porque a mãe dele trabalhava na pousada e ele tinha acesso e conhecia o local, mas que foi só um comentário que a vítima fez; que a vítima mencionou o nome do acusado; que a vítima mencionou que pelo fato da mãe de Vanderson trabalhar lá, tanto ele como o irmão frequentavam a pousada para fazer diversas refeições no dia; que não foram na residência do Vanderson naquele dia, que fizeram o patrulhamento próximo ao local para ver se achavam alguém com as características que lhe foi passada e não foi possível encontrar ninguém; que não vão na casa de uma pessoa sem saber se realmente é ela e na dúvida não vão atrás de uma pessoa sem saber se foi ela.

A testemunha Luiz Carlos da Silva relatou que conhece o pai de Vanderson e ele também; que não esteve com ele no dia 31 de maio de 2016; que foi na padaria comprar pão para sua irmã e Vanderson lhe pediu ajuda para empurrar o carro, um Corsa preto, até perto da pousada e que Vanderson falou que se seu carro ligasse iria lhe dar uma carona; que a mãe de Vanderson estava na frente da pousada; que o carro ligou e Vanderson falou que iria até a pousada falar com sua mãe e depois lhe daria uma carona; que foi com Vanderson até a pousada; que foi trabalhar fora, e ficar em um sítio lá em Botucatu; que a polícia foi em sua casa para prendê-lo e seus familiares falaram que ele não estava lá há 2 dias, pois estava trabalhando; que depois de 6 meses voltou do sítio e Vanderson foi até sua casa e o ameaçou para que ele assinasse que foi ele quem o chamou para roubar e se não fizesse isso ele iria mata-lo; que sua irmã está de prova; que Vanderson saiu correndo atrás dele no corredor, pois como ele iria pegar um homem grande daquele; que, no dia que foi de carro com Vanderson até a pousada, não chegou a descer do carro; que depois Vanderson o deixou em sua casa e foi embora; que depois não viu mais ele, pois no dia seguinte foi para a fazenda e só voltou depois de 6 meses; que depois a polícia foi levar um papel em sua casa para comparecer na audiência; que foi diversas vezes na Delegacia; que Vanderson queria que ele assumisse e sua irmã Rosa estava de prova; que, no dia do ocorrido, Vanderson não falou nada para ele que tinha

intenção de fazer algo; que Vanderson só falou que iria na pousada para conversar com sua mãe; que não entende porque Vanderson foi em sua casa para pedir que ele assumisse o crime e que nunca teve nenhuma desavença com ele; que conhecia muito o pai de Vanderson, o qual falava muito mal do filho; que foi mostrado a ele na Delegacia a foto de um carro preto, um Corsa e esse carro era de Vanderson; que no dia que Vanderson lhe deu carona ele estava drogado e com o olho "estralado"; que não sabe o que Vanderson foi fazer naquele dia na pousada, só viu que ele desceu do carro, conversou com sua mãe e logo já voltou para o carro e o levou para casa; que tem apelido de Sabiá; que estava de dia no momento que foi com Vanderson na pousada, no período da manhã, por volta das 8h/ 9h; que morava distante da padaria; que Vanderson não assumiu para ele que tinha roubado a pousada, só falou para ele assumir o roubo; que não estava sabendo desse roubo, pois estava trabalhando fora; que Vanderson correu atrás dele no corredor e sua irmã falou para Vanderson que iria chamar a polícia para ele.

A testemunha Wilson Ricardo Martins relatou que tem um bar e Vanderson passou lhe vendendo um celular; que comprou esse celular, mas ele foi rastreado pela polícia que foi até sua casa e levou esse celular embora; que não lembra se pagou R\$ 200,00 ou R\$ 300,00 no celular; que era da marca Samsung e não se lembra do preço de mercado dele na época; que era mais caro do valor que ele tinha pagado, em torno de uns R\$ 500,00 mais caro; que o celular estava novo; que nunca viu Vanderson, pois é de Botucatu; que Vanderson passou em seu bar e disse que era de Itatinga e o celular era dele; que Vanderson não deu nenhuma nota fiscal, só tirou o chip do celular e o entregou; que nunca tinha comprado celular de outra pessoa; que não lembra se Vanderson estava sozinho ou não no dia, pois estava em um carro preto; que acha que o carro era um Corsa.

A testemunha Edson Aparecido de Oliveira relatou que conhece Vanderson; que Vanderson lhe deu uma carona em um certo dia e estava na posse de um celular da marca Samsung; que esse celular foi vendido na cidade Botucatu; que não sabe dizer o nome da pessoa que Vanderson vendeu o celular, mas era uma pessoa normal; que não se recorda direito o valor que foi vendido, mas acha que foi entre R\$ 150,00 a R\$ 220,00; que Vanderson não contou de onde veio aquele celular, apenas comentou que foi de uma fita que ele tinha feito e não falou em qual cidade foi; que na época usavam crack e Vanderson o chamou para vender o celular ele aceitou; que Vanderson falou que eles iam para Botucatu; que ele questionou Vanderson sobre o aparelho celular e ele respondeu que teria sido de uma fita; que foram para Botucatu, venderam o celular e fizeram o uso do entorpecente; que depois de uns dias ficou sabendo que esse celular seria de um cara de Itatinga.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado afirmou que não foi colocado para reconhecimento nenhum; que sua mãe trabalha na pousada há cerca de 15 anos e ia até lá praticamente todos os dias, pois trabalhava à noite e chegava de manhã e ia até lá para conversar com ela; que, no dia dos fatos, estava em sua casa e os policiais adentraram por volta das 22h30/ 23h; que os policiais o encontraram dentro da sua casa no dia do roubo; que não teve participação nesse roubo; que como ele poderia ter participado se estava em sua casa; que quem o prendeu foi o policial Nazareth e o policial Carolino, mas não se lembra ao certo quem foi; que nunca teve nada contra os policiais; que os policiais que tinham algo contra ele; que quando saiu da colônia, a perseguição era tanta, que até foi ao fórum para procurar algo que o protegesse, pois até no seu serviço eles estavam o buscando e o ameaçando de várias formas; que estavam fazendo isso devido um roubo que cometeu no passado e eles queriam que ele assumisse, mas ele não assumiu, pois não foi ele que roubou; que, quando foi preso em 2018, os policiais quebraram sua clavícula, sua costela e ficou com vários hematomas, e inclusive foi feito inquérito contra eles; que estão o acusando por não concordar em confessar um roubo anterior, mas no roubo no qual foi preso na época ele assumiu, que foi o roubo da farmácia, onde tirou a pena dele e saiu pra rua e ficou seis meses, trabalhando registrado; que não sabe sobre o inquérito que foi aberto para investigar os policiais, só sabe que foram buscar o laudo lá no CDP; que sua esposa que estava correndo com tudo isso na época, mas ele não sabe o que deu; que isso foi depois que os policiais o prenderam por uma tentativa de homicídio, no qual ele foi absolvido; que quando aconteceu os fatos

desse roubo, foi bem antes dele ter sido preso; que ele foi preso por essa tentativa de homicídio e o mantiveram por 32 dias na Comarca de Itatinga, e nesse tempo prenderam um tal de Edson; que conhecia esse Edson e já usou droga com ele; que os policiais de Botucatu retornaram com Edson, e inclusive o pegaram em cima desse mesmo roubo; que pegaram dentro da Comarca e o bateram por 3 dias para ele assumir esse crime, mas que negou; que não sabe porque Edson o acusou, pois no dia dos fatos que eles foram para Botucatu, foi em um final de semana; que foram para Botucatu e ele encontrou Edson em uma festa do Arena Ball; que combinou com Edson e mais 3 rapazes, que ele não vai comentar o nome; que foram para Botucatu e começaram a usar droga, e inclusive nesse dia ele vendeu o seu celular e o Edson vendeu o dele, que no caso foi para esse rapaz do bar, pois enquanto ele estava negociando o celular, ele tinha entrando no bar e quando voltou Edson já estava com R\$ 100,00 na mão; que Edson falou para ele que já tinha vendido o celular; que não conhece Wilson; que não tem como ter o reconhecido, sendo que ele não foi para reconhecimento nenhum; que não pode mais ir na pousada conversar com sua mãe e tem que se manter a 100 metros de lá; que na época tinha seu carro e ia buscar sua mãe na pousada para leva-la para casa e hoje não pode mais fazer isso; que tem medida protetiva em favor da pousada; que na época dos fatos, em 2016 era usuário de droga e usava crack; que chegava a usar 50g em uma semana; que conseguia manter esse vício, pois trabalhava; que sempre frequentava a pousada, pois sua mãe trabalhava lá; que teve vezes que foi até a pousada para pedir dinheiro para sua mãe e ela nunca negou e sempre deu, mas ele sempre ressarcia ela; que o contato que tinha com Mauro, era apenas "oi, bom dia e boa tarde"; que no dia dos fatos foi até a pousada e pegou R\$20,00 emprestado da sua mãe; que foi abastecer o carro e colocou R\$10,00 e pegou uma pedra de crack e foi fumar; que não tinha ninguém com ele no dia; que no dia entrou na pousada com seu carro, conversou com sua mãe, ela deu os R\$20,00 e ele saiu; que depois disso foi abastecer o carro e pegou uma pedra de crack e foi fumar; que foi onde encontrou o Edson e foram fumar; que Edson estava com mais 3 pedras de crack; que terminaram de fumar, deixou Edson perto da casa dele e foi para casa; que tanto que a noite, os policiais foram até sua casa e ele estava lá; que foi na pousada no período da manhã; que acha que se encontrou com Edson por volta das 12h00; que as 23h00 da noite estava em sua casa, pois os policiais invadiram e ele estava lá; que não foi a primeira vez que isso aconteceu; que já tinha vendido seu celular por 3 pedras de crack; que entrou no bar, comprou alguma coisa e saiu; que acha que isso foi 1 mês e pouco depois do roubo; que na época tinha um Corsa/Sedan preto; que no dia que houve a negociação do celular de Edson, ele foi com esse carro; que não chegou a ver a negociação, mas se lembra da pessoa que fez o negócio com Edson, era uma pessoa branca de estatura alta; que essa pessoa viu o carro, pois estava parado na frente do bar; que não conhece Wilson; que não negociou celular com Wilson; que negociou seu celular por 3 pedras na biqueira; que quem negociou o celular com Wilson foi o rapaz que estava no banco do passageiro; que como ele poderia ter roubado, se os policiais invadiram sua casa e ele estava lá; que os policiais podem ter ido em sua casa depois do roubo, mas não deixaram de ir, que inclusive falaram de um cinturão, pois ele era competidor de levantamento de peso na época; que os policiais queriam esse cinturão e ele disse que esse cinturão pertencia a academia e nunca teve cinturão de couro; que eles querem o prejudicar em algo que ele nunca cometeu, porque sua mãe trabalha no local; que o que ele viu da parte deles, talvez sua palavra não seja válida quanto a deles, mas o que ele viu que fizeram com o Edson; que quando eles pegaram o Edson, ele estava preso na Comarca; que quando o Edson voltou, voltou sem algemas e mancando; que alguma coisa deve ter da parte deles; que por tudo que acontece, qualquer roubo os policiais invadem sua casa; que acredita que essa invasão na sua casa seja pelo motivo de sua mãe trabalhar na pousada e por ter antecedentes; que naquele dia os policiais pegaram seu celular e o da sua esposa, mas viram que não tinha nada, mas mesmo assim continuaram o abordando na rua; que não participou da venda do celular, pois entrou dentro do bar, comprou algumas coisas e retornou; que, quando retornou, Edson já estava sem o celular e com o dinheiro na mão; que Edson falava que havia comprado esse celular para a filha dele; que são usuários de droga, tanto que acabou o dinheiro, ele vendeu seu celular e depois Edson vendeu o

dele; que não participou de roubo nenhum; que sua mãe continua trabalhando para a vítima.

Em que pese a negativa por parte do acusado, os depoimentos da vítima e das testemunhas conferem certeza quanto à autoria delitiva.

Em primeiro lugar, por mais que a vítima Mauro não tenha identificado, de forma indene de dúvidas, o acusado, isto se justifica pelo fato de ele e o coautor estarem encapuzados no momento da prática do delito. Ainda assim, declarou a vítima que um dos indivíduos se parecia fisicamente com o acusado, por ser forte e alto. Além disso, relatou que, antes do roubo, havia pessoas rondando a pousada e que uma delas foi vista com o acusado antes do crime. Importante considerar que, segundo a vítima, ela e o acusado frequentavam a mesma academia e que o acusado usava uma cinta de couro para fazer levantamento de peso que era parecida com a usada no dia dos fatos contra ela.

A este depoimento, deve-se conjugar o da testemunha Wilson, com quem foi encontrado o celular subtraído da vítima. Consoante suas declarações, foi o acusado quem lhe vendeu o aparelho, tendo ido até ele com um veículo Corsa preto, que o próprio acusado confirma que possuía na época.

Neste ponto, frise-se que esta testemunha, em sede policial, reconheceu, por fotografia (fls. 24 e 25/26), o acusado como sendo a pessoa que conduzia o referido veículo no dia em que lhe foi oferecido o celular. Ainda, segundo ela, o acusado estava na companhia de Edson, também ouvido em juízo.

Narrou esta última testemunha que o acusado a chamou para vender um celular na cidade de Botucatu-SP e, ao questionar a origem deste bem, o acusado apenas respondeu tratar-se de uma "fita" que tinha feito, podendo-se, assim, concluir pela origem criminosa do objeto.

Soma-se o depoimento da testemunha Luiz Carlos, segundo o qual o acusado o ameaçou de morte para que assumisse o delito em apreço.

Por derradeiro, para fins de reforço das provas já elencadas, deve-se apontar que a genitora do acusado trabalha no local dos fatos e que ele frequentava o estabelecimento assiduamente, tendo, inclusive, ido até lá na data do roubo na parte da tarde. Ainda, relevantes os depoimentos das testemunhas policiais (Rui, Felipe e Anderson), que confirmaram que o celular da vítima foi encontrado com Wilson e que este reconheceu Vanderson, Edson e o veículo do acusado na fase do inquérito policial. Relataram, ainda, que, pelas características físicas, a vítima apontou o acusado como o autor do delito.

Relativamente às causas de aumento de pena, verifica-se que, à luz do depoimento da vítima, o delito foi praticado mediante o concurso de agentes, uma vez que o acusado agiu com terceira pessoa, tendo ambos cometido atos executórios a fim de consumir a subtração, afinal ameaçaram a vítima e tomaram-lhe dinheiro e celular, incidindo, assim, na majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Por seu turno, tal como descrito na denúncia, aplica-se ao caso em tela também a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, em sua antiga redação, dado o emprego pelos coautores de armas, ainda que impróprias, quais sejam, uma cinta de couro e um facão. Ambas foram utilizadas para ameaçar a vítima. No que tange ao quantum de aumento, deve-se ter em vista não apenas o número de majorantes incidentes à hipótese em apreço, mas, sobretudo, a gravidade concreta. No caso, além de o acusado ter agido com terceiro indivíduo, o que diminui a chance de defesa da vítima, empregou um facão, arma de alta potencialidade lesiva, para ameaçá-la. Por tais razões, fixo a fração de aumento em metade.

Desse modo, bem demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena, com observância do método trifásico, consoante o artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: o acusado possui Maus antecedentes (certidão de fls. 322/326), pois possui contra si uma sentença penal condenatória definitiva por fato anterior ao em apreço, cujo trânsito em julgado operou-se em data posterior, não configurando, assim, reincidência, pelo que a considero nesta fase como mau

antecedente e aumento a pena-base em um sexto; a culpabilidade não excedeu a normal para o delito, sendo certo que o concurso de agentes e o emprego de arma serão devidamente valorados na terceira fase da dosimetria; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a personalidade do acusado, deve-se levar em conta que o acusado possui duas condenações definitivas pelo crime de roubo, que, embora não configurem maus antecedentes ou reincidência, por dizerem respeito a fatos posteriores ao em análise, não podem passar despercebidas por este Juízo, afinal indicam personalidade voltada para a prática delitiva e, por isso, cabível o aumento da pena em mais um sexto; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Diante disso, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes ou agravantes e, assim, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase, não verifico a presença de causas de diminuição de pena, porém, conforme já fundamentado, incidem as majorantes previstas no parágrafo 2º, inciso I (antiga redação) e inciso II, do artigo 157, do Código Penal, tendo sido fixada a fração de metade, resultando, com isso, a pena definitiva de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa à razão unitária mínima, tendo em vista a condição econômica do acusado, nos termos dos artigos 49, § 1º e 60, ambos do Código Penal. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o regime fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada.

Incabíveis a substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, respectivamente.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para condenar VANDERSON AUGUSTO MARTIN à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, § 2º, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar a liberdade, salvo se preso por outro motivo.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais

Com o trânsito em julgado da condenação, determino: a) o lançamento do nome do réu no rol dos culpados; b) a comunicação ao TRE competente, para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; c) a expedição dos atos necessários para a execução definitiva da pena; e d) a intimação do réu para pagamento da pena de multa.

P.R.I.

Itatinga, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA